



PUTUSAN
Nomor 3820 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BUL HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo RT. 8 RT. 3, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
2. **SUDARMIN**, bertempat tinggal di Dusun Kediuk RT. 2 RW. 1 Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
3. **KEPALA DESA ISTANA yang dalam hal ini dijabat oleh KASTO**, berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan Komplek Lapangan Bola Dusun Taruna Nomor 20, Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Dion Gibran W, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Dion Gibran-Mulyadi & Rekan, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 65, Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. LANANG AGRO BERSATU, yang diwakili oleh Direktur PT. Lanang Agro Bersatu, Nata, berkedudukan di Sampoerna *Strategic Square North Tower* Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45-46, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi M Lawe, S.H., M.H., CLI., CRA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Massudilawe & Partners,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3820 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Ciledug Raya Nomor 104 E, Cipulir,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 18 April 2023;

Termohon Kasasi;

D a n

1. **RAHIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Tangga Tanah RT. 4/RW. 2, Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
 2. **ASMARI**, bertempat tinggal di Dusun Batu Kambing RT. 7/RW. 4, Desa Petai Patah, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, selaku ahli waris Jamil;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ketapang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang mendapatkan kuasa darinya, untuk menghentikan segala aktivitas kegiatan pemortalan, maupun pendudukan atas Jalan Akses Desa Istana baik sekarang maupun masa yang akan datang, sekaligus melarang kepada siapapun dengan cara apapun untuk mengganggu kegiatan perekonomian masyarakat dalam menggunakan Jalan Akses Desa Istana;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah menurut hukum atas sebidang tanah 12,5 meter. termasuk parit yang menghubungkan pabrik kelapa sawit PT. Lanang Agro Bersatu, terletak di Desa Istana, dengan Jalan Lintas Kalimantan melalui

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3820 K/Pdt/2023



Jalan Akses Desa Muara Jekak;

3. Menyatakan sah dan berharga ganti rugi jalan akses di Desa Istana tertanggal 9 September 2016 kepada Almarhum Jamil seluas 0,36 ha dan kepada Turut Tergugat I seluas 0,35 ha, Berita Acara Pengukuran dan Pemeriksaan Lahan tertanggal 5 September 2016 yang ditandatangani oleh Tergugat II, Surat Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Ferdinandus Masdi, S.Sos., selaku Camat Kecamatan Sandai, serta Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 595/147/PEM tertanggal 20 Februari 1997 atas nama Syaidi;
4. Menyatakan sah dan berharga atas Dokumen GRTT tertanggal 9 September 2016 atas nama Tergugat IV seluas 0,35 ha dan Dokumen Ganti Rugi Jalan Akses di Desa Istana tertanggal 9 September 2016 atas nama Almarhum Jamil (*in casu* Tergugat V) seluas 0,36 ha yang keduanya terdiri atas: Surat Pernyataan Suami/Istri, Surat Permohonan Pengukuran Lahan, Daftar Hadir Pengukuran dan Pemeriksaan Lahan, Berita Acara Pengukuran dan Pemeriksaan Lahan yang ditandatangani oleh Tergugat III, Sketsa Pengukuran, Peta Koordinat Lahan dan Peta Koordinat Lahan, Status Lahan GRTT, Kesepakatan Negosiasi Lahan dan/atau Tanaman Tumbuh, Surat Pengakuan Hak yang diketahui oleh Camat Sandai, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Camat Sandai; Surat Pernyataan dan Jaminan, Berita Acara Pembayaran GRTT, Berita Acara Pembayaran GRTT dan Ucapan Terima Kasih Atas Dukungan Rencana Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. LAB, yang diketahui oleh Camat Sandai; Foto Pembayaran GRTT dilaksanakan di Rumah Dinas Camat Sandai; Kuitansi Pembayaran GRTT;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi;
7. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak berlaku terhadap Surat Nomor

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3820 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/02.54/Pem tertanggal 11 Januari 2018 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat II, Surat Nomor 470/1915/Pem tanggal 16 Oktober 2018 dan Surat Nomor B/1335/Pem.470/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat III;

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III selaku Kades Desa Istana untuk mencoret dan menghapus dari daftar catatan surat Desa Istana terhadap Surat Nomor 593/02.54/Pem tertanggal 11 Januari 2018, Surat Nomor 470/1915/Pem tanggal 16 Oktober 2018, dan Surat Nomor B/1335/Pem.470/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang mendapat kuasa darinya untuk menghentikan kegiatan pendudukan, pemortalan dan penutupan Jalan Akses Desa Istana dengan cara apapun, untuk saat ini dan untuk seterusnya;
10. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat III dan pengganti-penggantinya selaku Kades Desa Istana, untuk seterusnya agar senantiasa memelihara dan menjaga Jalan Akses Desa Istana tetap sebagai jalan desa dan tidak dapat dimiliki oleh siapapun;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp702.126.700,00 (tujuh ratus dua juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yakni berupa biaya ganti rugi dan pelebaran Jalan Akses Desa Istana;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yakni berupa ganti kerugian operasional Penggugat yang terhambat sepanjang terjadinya penutupan Jalan Akses Desa Istana oleh Tergugat I;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sejak perkara

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3820 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melaksanakan seluruh isi putusan;

14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
15. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat keliru pihak (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Ketapang dengan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 18 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisionil Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang telah diganti rugi kepada Tergugat IV seluas 0,35 ha (nol koma tiga lima hektare) dan kepada Tergugat V seluas 0,36 ha (nol koma tiga enam hektare) yang termasuk sebidang tanah 12,5 (dua belas koma lima) meter termasuk parit yang menghubungkan pabrik kelapa sawit PT. Lanang Agro Bersatu, terletak di Desa Istana, dengan Jalan Lintas Kalimantan melalui Jalan Akses Desa Muara Jekak;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3820 K/Pdt/2023



3. Menyatakan sah dan berharga ganti rugi Jalan Akses di Desa Istana tertanggal 9 September 2016 kepada Almarhum Jamil seluas 0,36 ha (nol koma tiga enam hektare) dan kepada Tergugat IV seluas 0,35 ha (nol koma tiga lima hektare), Berita Acara Pengukuran dan Pemeriksaan Lahan tertanggal 5 September 2016 yang ditandatangani oleh Tergugat II, Surat Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Ferdinandus Masdi, S.Sos., selaku Camat Kecamatan Sandai, serta Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 595/147/PEM tertanggal 20 Februari 1997 atas nama Syaidi;
4. Menyatakan sah dan berharga atas Dokumen GRTT tertanggal 9 September 2016 atas nama Tergugat IV seluas 0,35 ha (nol koma tiga lima hektare) dan Dokumen Ganti Rugi Jalan Akses di Desa Istana tertanggal 9 September 2016 atas nama Almarhum Jamil (*in casu* Tergugat V) seluas 0,36 ha (nol koma tiga enam hektare) yang keduanya terdiri atas: Surat Pernyataan Suami/Isteri, Surat Permohonan Pengukuran Lahan, Daftar Hadir Pengukuran dan Pemeriksaan Lahan, Berita Acara Pengukuran dan Pemeriksaan Lahan yang ditandatangani oleh Tergugat II; Sketsa Pengukuran, Peta Koordinat Lahan dan Peta Koordinat Lahan, Status Lahan GRTT, Kesepakatan Negosiasi Lahan dan/atau Tanaman Tumbuh, Surat Pengakuan Hak yang diketahui oleh Camat Sandai, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Camat Sandai, Surat Pernyataan dan Jaminan, Berita Acara Pembayaran GRTT, Berita Acara Pembayaran GRTT dan Ucapan Terima Kasih Atas Dukungan Rencana Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. LAB, yang diketahui oleh Camat Sandai, Foto Pembayaran GRTT dilaksanakan di Rumah Dinas Camat Sandai; Kuitansi Pembayaran GRTT;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi;
7. Menyatakan Surat Nomor 593/02.54/Pem tertanggal 11 Januari 2018

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3820 K/Pdt/2023



yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat II, Surat Nomor 470/1915/Pem tanggal 16 Oktober 2018 dan Surat Nomor B/1335/Pem.470/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat III tidak berkekuatan hukum;

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III selaku Kades Desa Istana untuk mencoret dan menghapus dari daftar catatan surat Desa Istana terhadap Surat Nomor 593/02.54/Pem tertanggal 11 Januari 2018, Surat Nomor 470/1915/Pem tanggal 16 Oktober 2018 dan Surat Nomor B/1335/Pem.470/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang mendapat kuasa darinya untuk menghentikan kegiatan pendudukan, pemortalan dan penutupan Jalan Akses Desa Istana dengan cara apapun, untuk saat ini dan untuk seterusnya;
10. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat III dan pengganti-penggantinya selaku Kades Desa Istana, untuk seterusnya agar senantiasa memelihara dan menjaga Jalan Akses Desa Istana tetap sebagai jalan desa dan tidak dapat dimiliki oleh siapapun selain Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp14.995.000,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
14. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3820 K/Pdt/2023



kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Kasasi/2023/PN Ktp *juncto* Nomor 18/Pdt.G/2023/PT PTK *juncto* Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III atau Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PT.PTK tanggal 28 Maret 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut



menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 17 April 2023, kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Ketapang yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, di mana terbukti tanah objek sengketa milik Penggugat dengan pemberian ganti rugi kepada Tergugat IV atas tanah seluas 0,35 ha (nol koma tiga puluh lima hektar) dan kepada Tergugat V atas tanah seluas 0,36 ha (nol koma tiga puluh enam hektar) serta bidang tanah seluas 12,5 m² (dua belas koma lima meter persegi) termasuk parit yang menghubungkan pabrik Penggugat yang terletak di Desa istana, sehingga pemberian ganti rugi tersebut sah dan mengikat pihak-phak, sebaliknya penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I, II dan III tidak dapat dibenarkan atas dasar dan alasan apapun tanpa hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BUL HASAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3820 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BUL HASAN 2. SUDARMIN, 3. KEPALA DESA ISTANA** yang dalam hal ini dijabat oleh **KASTO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3820 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Plt. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001